غلّةً فإن فات مضى المختلَف فيه والا ضمن قيمته حينئذ ومثلَ المثليّ بتغيُّر سوق غير مثليّ وعقارٍ وبِطول زمن حيوان وفيها شهر وشهران واختار انّه خلاف وقال بل في شهادة وبنقلِ عَرْضٍ ومثليٍّ لبلدٍ بكُلفة بالوطء وبتغيُّر ذات غير مثليّ وخروج عن يد وتعلُّق حقٍّ كرَهْنه وإجارته وأرضٍ ببئر وعيْنٍ وغَرْسٍ وبناء عظيمي المؤونة وفاتت بهما جِهَةٌ هي الرُبع فقط لا اقلّ وله القيمة قائما على المقول والمصحّح وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تاويلان لا ان قصد بالبيع الإفاتة وارتفع المُفيتُ ان عاد إلّا بتغيُّر السوق ،

فصل ومُنع للتُهمة ما كثُر قصْدُه كبيْع وسلفٍ وسلف بمنفعة لا قلّ كضمانٍ بجُعل او أسلِفْني وأُسلِفك فمن باع لأجَل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عيْن وطعامٍ وعَرْضٍ فإمّا نقدا او للأجل او أقلّ او اكثرَ بمثل الثمن او اقلّ او اكثر يُمنع منها ثلاث وهي ما عُجّل فيه الأقلُّ وكذا لو أُجّل بعضُه ممتنعٌ ما تُعُجّل فيه الأقلُّ او بعضُه كتساوي الأجَلَيْن ان شرط نفي المقاصّة للدَّيْن بالدَّيْن ولذلك صحّ في اكثر لأبعد اذا شرطاها والرداءةُ والجودة كالقِلّة والكثرةِ ومُنع بذهب وفضّةٍ الا أن يُعجَّل اكثر من قيمة المتأخّر جدّا وبسكّتيْن الى أجَل كشرائه للأجَل بمحمّديّةٍ ما باع بيزيديّة وان اشترى بعرض مُخالِف ثمنه جازت ثلاثُ النقد فقط والمثليُّ صِفةً وقدرًا كمثله فيُمنع بأقلّ لأجَله او بعد ان غاب مشتريه به وهل غيرُ صنف طعامه كقمح وشعيرٍ مُخالِفٌ اوْ لا تردُّد وان باع مقوّما فمثلُه كغيره كتغيُّرها كثيرا وان اشترى أحد ثوبيْه لأبْعد مطلقا او أقلَّ نقْدا امتنع لا بمثله او اكثرَ وامتنع بغير صنف ثمنه الا ان يكثر المعجَّل ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقْدا مطلقا او لأبْعد بأكثر او بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة وسلعةٍ